

통 보 사 항

1. 제 목 : 인사규정(세칙) 관련 통보사항

2. 관련기관 : A이사(D부)

3. 내 용 : 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실의무)에서 정한 바에 의하면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「규정관리규정」 제8조(제규정의 관리)에 따르면 제규정의 제정, 개폐, 운용 등 관리에 관한 사항은 C실장이 관장하고 규정 관리부서 및 주무 부서에서는 제규정의 제정, 개폐, 운용 등 사항을 관장하도록 하고 있습니다.

우리 공단의 제규정은 내부통제시스템의 중요한 척도로서 모든 임직원의 직무수행 기준이 되고 있는 바, 관련부서는 공단의 제규정이 합법적이고 합목적적으로 운용될 수 있도록 제규정을 시의성 있게 정비하고 필요한 제규정을 입안하여 업무에 적용할 수 있도록 하여야 합니다.

그러나 2016년 상반기 공단 규정분야 특정감사 중 인사규정(세칙)을 살펴본 결과, 다음과 같이 규정해석이 모호하거나 규정내용을 세부적으로 규율하는 내부방침 수립 등 보완작업이 이루어지지 않는 등 관련 규정을 정비할 필요가 있습니다.

가. 직원채용 및 임용에 관한 사항

공단 「인사규정시행세칙」 제14조(임용대상자 등록 등)는 채용 최종합격자는 10일 이내에 등록하여야 하고, 등록하지 아니한 사람은 취업의사가 없는 것으로 간주하며, 이를 공고 또는 합격통지서에 명시하도록 하고 있습니다. 또한 합격자 등록자는 합격자 발표일로부터 1년 이내에 임용되지 아니하면 그 합격의 효력을 상실한다고 정하고 있습니다.

「인사규정시행세칙」 제15조(임용)는 제14조에 의하여 등록한 사람은 성적 순위에 따라 임용하며, 필요한 경우 인사위원회 심의를 거쳐 임용순위를 조정할 수 있습니다. 또한 임용권자는 취업의사 확인을 하여야 하며, 출석지정일로부터 3일 이내에 출석하지 아니할 때에는 취업의사가 없는 것으로 간주하고 있습니다.

「인사규정시행세칙」 제14조(임용대상자 등록 등) 및 제15조(임용)의 주요 내용은 합격자 등록기간, 합격등록자의 합격 효력기간, 취업의사 확인절차 등

채용시험 합격의 효력에 관한 사항으로서 이러한 중요사항은 사전에 채용공고상 모집요강에 이를 명시하여 향후 발생할 수 있는 법적 분쟁 등을 사전에 예방할 필요가 있습니다.

그러나 「인사규정시행세칙」 제14조(임용대상자 등록 등) 제4항에서 등록 기한에 관한 사항만 공고 또는 합격통지서에 명시하도록 함으로서 공단 내부 규정인 「인사규정시행세칙」을 채용응시자나 합격자에게 직접 적용할 수 없는 경우가 발생할 수 있으므로 고용계약을 전제로 하는 채용공고에 채용응시자 또는 임용예정자의 권리의무관계를 명확히 설정하고 이를 공지할 필요가 있습니다.

또한 「인사규정시행세칙」 제15조(임용) 제1항 단서, 즉 임용순위조정에 관한 인사위원회 개최가 대규모 인원이 채용되어 수시로 임용되는 간호직 등 일부 직종에 대하여 현실적으로 적용이 가능한지 여부를 종합 판단하여 실제 현장에 적용할 수 있는 실효성 있는 장치를 만들 필요가 있습니다.

나. 인사기준 사전공개에 관한 사항

우리공단 「인사규정」 제6조의 2(인사기준의 사전공개)는 직원에 대한 정기인사 및 대규모 인사를 실시할 때에는 원칙적으로 15일 이전에 미리 인사 방향 및 기준을 공지하도록 정하고 있으며, 「인사규정시행세칙」 제50조(인사 시기)은 직원의 인사는 원칙적으로 매년 1월 및 7월에 정기적으로 실시하며, 다만 불가피한 경우에는 예외로 하고 있습니다.

「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」에서 정한 정기인사 및 인사기준의 사전공개는 공개적이고 투명하게 인사관리를 하고자 하는 의지의 표명이고, 원칙적으로 따라야 할 내부 규범입니다. 따라서 내부규범에서 정한 정기인사 및 인사기준의 사전공개에 관한 세부적인 기준과 절차를 정할 필요가 있으며, 불가피한 경우에 관한 세부사항도 명확히 함으로서 인사절차의 투명성과 수용성을 높일 필요가 있습니다.

다. 직원포상에 관한 사항

공단 「인사규정」 제64조(포상제도)는 일정한 사유에 따른 직원 포상을 행하도록 하고, 세부적인 것은 세칙으로 정하도록 하고 있습니다. 「인사규정시행세칙」 제62조 내지 제74조에서는 포상에 대한 세부적인 기준과 절차를 정하고 있습니다. 이는 정부 표창 규정(대통령령)을 대부분 그대로 원용한 것으로 파악

됩니다.

「인사규정시행세칙」 제71조(포상추천의 제한)는 포상추천 제한사유를 열거하고 있는 바, 제1호는 최근 3년 이내에 정부포상 또는 최근 2년 이내에 이사장 표창을 받은 사람을 추천하지 못하도록 정하고 있습니다.

위와 같은 추천제한 사유는 3년 이내에 정부포상(표창)을 받은 사람은 이사장 표창을 받을 수 없고, 2년 이내에 이사장 표창을 받은 사람은 정부포상(표창)을 받을 수 없다고 해석될 여지가 있습니다. 이와 같이 해석하는 것이 당초 세칙 제정취지에 부합하는 것인지 검토가 필요합니다.

아울어 「인사규정시행세칙」 제64조, 제68조, 제70조는 공단 「직제규정」 제8조에서 정한 '소속기구'를 '소속기관'으로 잘못 사용하고 있으므로 이를 바로 잡을 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ A이사(D부)는

- 직원 채용공고, 인사기준 사전공개 및 직원포상 추천제한 규정 등에 관하여 인사규정(세칙) 및 관련 내부방침을 정비할 필요가 있습니다.